السادة لجنة التدقيق الداخلي

التاريخ: 2024/10/01-2024/12/31

التاريخ: 2025/01/01-2025/03/31

تقرير مديرية مراقبة الإلتزام الربعي.

لجنة التدقيق الداخلي

2024/Q4 + 2025/Q1

	مخطط تقرير مديرية مراقبة الالتزام
أولا	**وحدة مراقبة الامتثال** 1) قرارات وتعاميم مصرف سورية المركزي وقرارات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية التي لازالت قيد الإنجاز والتي لها مهل محددة 2) نتائج تقييم الالتزام القانوني بقرارات وتعاميم مصرف سورية المركزي
ثانيا	**وحدة التحقق من الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب** 1) واقع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2) واقع تطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 3) ثغرات برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 4) مخالفات المؤسسة المصرفية والمالية للمرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية 5) التدريب الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 6) عدد وطبيعة تقارير العمليات المشبوهة المرفوعة داخليا وعدد تقارير العمليات المشبوهة المرفقة للهيئة 7) التوصيات لمجلس الإدارة 8) التقدم المحرز في مجال متابعة ملاحظة مراجعة التقرير السابق من قبل مجلس الإدارة وتقارير التقييم الداخلي والخارجي وتقارير الجهات الاشرافية وخطط العمل لمعالجة اوجة القصور المشار اليها في هذه التقارير 9) أمور أخرى
ثالثا	**وحدة المراقبين المصرفيين الداخليين** 1) الملاحظات المكتشفة في تقارير المهمات الرقابية المنفذة من وحدة المراقبين المصرفيين الداخليين 2) مبررات الإنحرافات الحاصلة في تنفيذ الخطة ومقترحات المعالجة
رابعا	**ملاحق:** 1) قرارات وتعاميم مصرف سورية المركزي الغير منجزة بعد والتي ليس لها مهل محددة. 2) أهم قرارات وتعاميم مصرف سورية المركزي الصادرة 3) الغرامات والجزاءات والمهمات الرقابية وكتب المخالفات 4) مراجعة شكاوى الزبائن وطرق معالجتها الواردة

أولاً -وحدة مر اقبة الامتثال:

1) **القرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي:**

- يتم التأكد من الالتزام بتطبيق كافة القرارات والتعاميم والمراسلات الناظمة للعمل المصرفي بشكل يومي عن طريق البريد الإلكتروني وتم استلام 72 قرار وتعميم وكتاب خلال الربع الرابع لعام 2024 , 73 قرار و تعميم و كتاب خلال الربع الأول لعام 2025

قرارات وتعاميم مصرف سورية المركزي وقرارات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية التي لازالت قيد الإنجاز والغير منجزة بعد والتي لها مهل محددة:

القرار –التعميم	المهلة	خطة العمل
1-القرار 1418/م ن /ب 4 بخصوص الضو ابط الخاصة بالحسابات الجامدة الصادر بتاريخ 2016/7/24	2017/7/24 من اجل الالتزام بمتطلبات القرار	تم تعديل السياسات والإجراءات و سيتم تطبيق الضوابط الجديدة على النظام المصرفي الجديد
2-التعميم رقم 16/714/ص بخصوص الضو ابط الخاصة بإصدار المصارف كشف حساب مصرفي الصادر بتاريخ 2019/2/10 و التعميم رقم 4415 16/5011/ص بخصوص الإعلام بتمديد تاريخ التطبيق تاريخ 2019/9/2	2019/12/31 للالتزام الكامل بالتعميم 714/16/ص لعام 2019	تم استلام الملصقات الجديدة و التواصل مع القسم التقني ليتم تفعيلها و سيتم إعادة ارسال المذكرة مرة ثانية مع بعض التعديلات لإدارة المصرف ليتم النظر بها يتم اعداد اجراءات داخلية مع قسم الاجراءات لا يوجد اي مستجدات حتى تاريخ 0225/04/07
3-التعميم رقم 2/324/ص لتبليغ القرار 3321 بخصوص إعطاء مهلة أخيرة لتصفية العقارات المستملكة استيفاء للديون الصادر بتاريخ 2019/4/11 القرار رقم 66/م.ن بخصوص فرض غرامة مالية و تصفية كافة العقارات خلال فترة ثلاثة اشهر الصادر بتاريخ 2024/04/29-الكتاب رقم 16/2413/ص بخصوص تبليغ القرار	تم تمديد المهلة حتى تاريخ 2024/08/22	لا يزال هناك 20 عقارا مستملك للمصرف لكن لم يتم تصفيتهم بسبب عدم ورود طلبات شراء بأسعار مناسبة بعد و هم: 1-5 عقارات في اللاذقية 2-15 عقار في حماة من ضمنهم عقار بحماة ضمن المهلة الممنوحة (السنتين) بناء على القرار 66/م.ن تم دفع الغرامة المالية 6.250.000 ل.س بتاريخ 2024/08/01: تم نشر اعلان بيع عن العقارات على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك لمرة واحدة و لكن لم يتم بيع أي عقار لعدم وجود راغبين بالشراء لا يوجد أي مستجدات حتى تاريخ 2025/04/06
4-القرار رقم /101/م.ن الصادر بتاريخ 30 /7/2017 بخصوص توظيفات المصرف في الخارج الانتمانية المجمدة في الخارج الصادر بتاريخ 5/25/ الكتاب رقم 16/6577/ص بخصوص توجيه من يلزم لتزويد المفوضية بكتاب ملخص عن الصعوبات التي تواجه البنك في تخفيف تعرضاته تجاه المصارف اللبنانية الصادر بتاريخ 2022/12/21	2019/12/31 للعمل بنسب إيداعات و توظيفات المصرف و ارتباطاته المالية المعمول بها سابقا بموجب القرار 501/م ن /ب4 تم طلب مهلة حتى 2020/5/30 تصفية التجاوزات الناجمة عن التوظيفات قبل 2021/3/10 بموجب القرار 23/م ن تم بتاريخ 2020/6/29 إرسال كتاب للتمديد مرة أخرى تم تمديد المهلة الممنوحة للالتزام بالنسب الاحترازية	هذه الحالة موجودة لدى أغلب المصارف و خاصة للأموال المودعة في لبنان و قد باشر مصرفنا منذ العام الماضي بتخصيص مؤونات مقابل تلك الأموال بناء على طلب المصرف المركزي و للتحوط من أي خسارات محتملة لا يوجد أي مستجدات حتى تاريخ 2025/04/06

	الواردة في القرار 501/م ن /ب 4 لنهاية عام 2022	
5-التعميم رقم 16/517/ص بخصوص تفعيل دور المصارف العاملة في تحقيق النفاذ المالي الصادر بتاريخ 2023/01/25	اتاحة فتح الحساب من خلال المواقع الالكترونية او تطبيقات الخدمات الالكترونية للمصرف وفي حال عدم توفر هذه الخدمات العمل على تطويرها خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخه مهلة حتى تاريخ 25/03/2023	**سيتم الالتزام بكافة المتطلبات وذلك عند الانتقال للنظام المصرفي الجديد.** بتاريخ 2025/01/05: تم تفعيل خدمة طلب فتح حساب على موقع المصرف الالكتروني ويتم التواصل معه بعد ذلك من قبل الفرع صاحب العلاقة لا يوجد أي مستجدات حتى تاريخ 2025/04/06
6-كتاب رقم 16/1084/ص بخصوص الموافقة على تمديد مهلة استخدام عقار حمص حتى تاريخ 2023/12/31 الصادر بتاريخ 2023/02/20	مهلة حتى تاريخ 31/12/2023	سيتم افتتاح الفرع قبل نهاية الشهر الحالي
7-التعميم رقم 16/3524/ص بخصوص الوثائق التي تحتاج مصادقة وزارة الخارجية والمغتربين الصادر بتاريخ 2023/07/04	2023/07/9	بانتظار تعديل السجل التجاري والمفوضين بالتوقيع الجدد
8-القرار رقم 244/م.ن بخصوص فرض غرامة مالية و طلب من المصرف اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق الالتزام التام بتسديد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب خلال مهلة أقصاها 2024/12/31 الصادر بتاريخ 2023/08/20	2024/12/31	تم دفع الغرامة المالية 50 مليون ليرة سورية بانتظار تسديد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب
9-التعميم رقم 15/783/ص بخصوص نشر الدفع الالكتروني من خلال تطبيقات الهاتف الجوال الصادر بتاريخ 2024/11/27	2024/12/31	يتم التنسيق مع شركة بيترا مونيتيكس من قبل قسم قروض التجزئة و قسم تقانة المعلومات بتاريخ 2025/04/06: شركة بترا بانتظار الموافقة النهائية لمصرف سورية المركزي ليتم إطلاق الخدمة
10-التعميم رقم 8/97/ص بخصوص ابداء الراي بالتعاميم الصادرة عن مصرف المركزي (نشرات سعر الصرف-تنفيذ الحوالات الخارجية-تمويل عمليات الاستيراد-بيع القطع الأجنبي-مركز القطع التشغيلي) الصادر بتاريخ 2025/01/21	2025/01/26	بانتظار الرد من الادارة

2) نتائج تقييم الالتزام القانوني بقرارات وتعاميم مصرف سورية المركزي

المهمات الرقابية المنفذة من قبل وحدة مراقبة الامتثال	نتائج المهمة الرقابية و الإجراءات التصحيحية المتخذة
1-تقييم الالتزام القانوني بالقرار رقم 169/م.ن بخصوص السماح للمصارف بمنح القروض بالعملات الأجنبية الصادر بتاريخ 2024/04/04	بحسب رد القسم التجاري فان مصرفنا لم يقم بمنح قروض بالعملات الأجنبية، لذا فان القرار لا يزال غير مطبق لدينا
2-تقييم مدى التزام المصرف بتنفيذ التعميم رقم 16/4936/ص بخصوص التأكيد على ضرورة الاستعلام عن كافة العملاء قبل منح/تجديد التسهيلات الصادر بتاريخ 2023/09/12	تم دراسة التسهيلات الائتمانية التي تم منحها أو تجديدها: من تاريخ 2023/09/14 حتى تاريخ 2024/07/31 للمبالغ بدءا" من 20 مليون ليرة سورية من تاريخ 2024/08/01 حتى تاريخ 2024/11/12 للمبالغ بدءا" من 30 مليون ليرة سورية تبين لنا الملاحظات التالية: 1-وجود حالات تم منحها تسهيلات ائتمانية دون طلب استعلام ائتماني للعملاء. 2-وجود حالة تم منحها تسهيلات ائتمانية قبل ورود نتيجة الاستعلام الائتماني للعملاء. تم تبرير بعض الحالات وبالتالي المصرف ملتزم جزئيا بالتعميم.
3-تقييم الالتزام القانوني بالقرار رقم 66/م.ن بخصوص غرامة مالية و تصفية العقارات المستملكة الصادر بتاريخ 2024/04/29	تم نشر اعلان بيع عن العقارات على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك لمرة واحدة و لكن لم يتم بيع أي عقار لعدم وجود راغبين بالشراء و بذلك يكون بنك شهبا غير ملتزم بتطبيق القرار رقم 66/م.ن
4-تقييم الالتزام القانوني بالتعميم رقم 6088/16/ص والقرار 1699/ل.ا بخصوص تأجيل الاقساط المستحقة الصادر بتاريخ 2024/12/30	تم تأجيل أقساط لمجموع عملاء 43 عميل بناء على طلبهم بعد التأكد من عدم ارتباطهم بحكم النظام السابق، ولم يتم رفض أي طلب تأجيل من قبل عميل ما، و لم يتم فرض غرامات أو عمولات أو فوائد تأخير على التأجيل و بذلك يكون بنك شهبا ملتزم بتطبيق التعميم 6088/16/ص و القرار 1699/ل.ا
5-تقييم الالتزام القانوني بالتعميم 783/15/ص بخصوص نشر الدفع الالكتروني من خلال تطبيقات الهاتف الجوال الصادر بتاريخ 2024/11/27	يتم التنسيق مع شركة بيترا مونيتيكس من قبل قسم قروض التجزئة و قسم تقانة المعلومات وتم اجراء أكثر من اختبار من قبل الأقسام المعنية بتاريخ 2025/04/06: شركة بترا بانتظار الموافقة النهائية لمصرف سورية المركزي ليتم إطلاق الخدمة و بذلك يكون بنك شهبا غير مطبق للتعميم 783/15/ص بعد و مازال العمل جاري على تطبيقه

- القرارات الغير منجزة والتي ليس لها مهل محددة ملحق رقم1
- أهم قرارات و تعاميم مصرف سورية المركزي الصادرة ملحق رقم2
- الغرامات والجزاءات والمخالفات والمهمات الرقابية ملحق رقم3
- مراجعة شكاوى الزبائن وطرق معالجتها الواردة ملحق رقم4
- يتم متابعة ارسال التقارير المطلوبة من كافة الأقسام للجهات الرقابية المعنية عن طريق البريد الالكتروني.

- **وردنا الإستبيانات التالية:**

-بنك الائتمان الأهلي

-البنك الدولي للتجارة والتمويل

- بنك سورية و الخليج
- بنك فرنسبنك
- بنك البركة
- بنك بيمو السعودي الفرنسي

- **تدقيق السياسات والإجراءات:**

- سياسة المشتريات و صندوق المصاريف النثرية
- إجراء إدارة الأختام في الفروع
- دليل إعداد السياسات المصرفية في شهبا بنك

ثانيا -وحدة التحقق من الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

1- و اقع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- **المو افقة على الزبائن الجدد المصنفين من العملاء ذوي المخاطر المرتفعة:**

تطبيقا لسياسة قبول العملاء ان كل عميل من جنسية غير سورية وكل عميل معرض لمخاطر سياسية يصنف تلقائيا على انه عميل ذو مخاطر مرتفعة وبالتالي يجب اخذ موافقة وحدة التحقق من الالتزام قبل انشاء ملف تعريفي له بالإضافة الى الأنواع الأخرى وفق ما هو محدد بسياسة قبول العملاء.

-تمت دراسة 13 ملف من العملاء الجدد ذوي المخاطر المرتفعة حيث تمت الموافقة عليهم جميعا

- جدول تصنيف العملاء بناء على المخاطر حسب تقرير تاريخ 2024/12/31:

Risk as end of 31/12/2024	Number of customers	Percentage
Active Customers - High Risk	**388**	1%
Active Customers - Medium Risk	**205**	1%
Active Customers - Low Risk	**32544**	98%
Grand Total	**33137**	**100%**

- جدول تصنيف العملاء بناء على المخاطر حسب تقرير تاريخ 2025/03/31:

Risk as end of 31/03/2025	Number of customers	Percentage
Active Customers - High Risk	**1836**	**5.5%**
Active Customers - Medium Risk	**9105**	**27.1%**
Active Customers - Low Risk	**22612**	**67.4%**
Grand Total	**33553**	**100%**

- الجدول التالي يبين عدد الزبائن ذوي الحسابات الفعالة والمغلقة كما في تاريخ 2024/12/31:

Total CIFs as of 31/12/2024	**105489**
Total active CIFs	**33137**
Total inactive CIFs	**72352**

- الجدول التالي يبين عدد الزبائن ذوي الحسابات الفعالة والمغلقة كما في تاريخ 2025/03/31:

Total CIFs as of 31/03/2025	**106367**
Total active CIFs	**33553**
Total inactive CIFs	**72814**

- طرح منتجات جديدة:

- لا يوجد

2- و اقع تطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

- **تدقيق الملفات الجديدة والتعديلات**

نظرا لأهمية أن تكون ملفات العملاء دقيقة وتعكس جميع معلوماتهم مما يمكننا من تزويد البنوك المراسلة والجهات الرقابية بالمعلومات المطلوبة بالوقت المناسب بالإضافة لمعرفة عملائنا بشكل دقيق لقد تم تدقيق جميع الملفات التي تم فتحها خلال الفترة 2024/09/01 لغاية 2024/11/30 ويبلغ عددها **2113** ملف على النظام المعلوماتي وجميع الملفات المعاد تفعيلها ويبلغ عددها **140** ملف وإرسال النواقص للفروع من أجل استكمالها، وجميع الملفات المحدثة بلغ عددها **908** بالإضافة أنه تم تنفيذ **372** تعديل بناء على طلبات التعديلات الواردة من الفروع تشمل طلبات التعديل بناء على تحديث الملفات.

الجدول التالي يبين إحصائية الأخطاء الموجودة في الملفات المفتوحة والمعاد تفعيلها خلال الأشهر (أيلول –تشرين الأول-تشرين الثاني) باستثناء ملفات موظفي بنك شهبا:

Months		**September**			**October**			**November**		
BRANCHES		Error	Opened CIFs - activated- Cleansed	% Error	Error	Opened CIFs - activated- Cleansed	% Error	Error	Opened CIFs - activated- Cleansed	% Error
200	ABOU ROUMMANEH	79	119	66%	113	183	62%	59	93	63%
205	MAZZEH	29	233	12%	17	86	20%	31	103	30%
210	HOMS	2	3	67%	1	1	100%	0	0	0%
215	ALEPPO	14	165	8%	30	187	16%	21	92	23%
220	LATTAKIA	9	141	6%	7	147	5%	17	115	15%
225	TARTOUS	4	59	7%	8	75	11%	3	39	8%

230	HAMA	11	146	8%	13	227	6%	7	139	5%
235	ABBASIYINE	46	169	27%	68	165	41%	28	150	19%
240	HOSH BALSS	37	109	34%	25	150	17%	5	50	10%
250	SWEIDAA	0	3	0%	3	6	50%	4	6	67%
Total Branches		231	1147	20%	285	1227	23%	175	787	22%

لقد تم تدقيق جميع الملفات التي تم فتحها خلال الفترة 2024/12/01 لغاية 2025/02/28 ويبلغ عددها **799** ملف على النظام المعلوماتي وجميع الملفات المعاد تفعيلها ويبلغ عددها **67** ملف وإرسال النواقص للفروع من أجل استكمالها، وجميع الملفات المحدثة بلغ عددها **459** بالإضافة أنه تم تنفيذ **465** تعديل بناء على طلبات التعديلات الواردة من الفروع تشمل طلبات التعديل بناء على تحديث الملفات.

الجدول التالي يبين إحصائية الأخطاء الموجودة في الملفات المفتوحة والمعاد تفعيلها خلال الأشهر (كانون الاول –كانون الثاني-شباط) باستثناء ملفات موظفي بنك شهبا:

Months		**December**			**January**			**February**		
BRANCHES		**Error**	**CIF Opened - activated- Cleansed**	**% Error**	**Error**	**CIF Opened - activated- Cleansed**	**% Error**	**Error**	**CIF Opened - activated- Cleansed**	**% Error**
200	**ABOU ROUMMANEH**	42	68	62%	45	95	47%	57	105	54%
205	**MAZZEH**	9	69	13%	11	52	21%	23	73	32%
210	**HOMS**	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
215	**ALEPPO**	2	4	50%	10	37	27%	12	188	6%
220	**LATTAKIA**	1	40	3%	8	38	21%	4	43	9%
225	**TARTOUS**	10	58	17%	9	34	26%	25	81	31%
230	**HAMA**	2	7	29%	4	17	24%	3	40	8%
235	**ABBASIYINE**	15	49	31%	22	54	41%	24	42	57%
240	**HOSH BALSS**	0	18	0%	6	38	16%	10	67	15%
250	**SWEIDAA**	1	1	100%	2	4	50%	2	3	67%
Total Branches		**82**	**314**	**26%**	**117**	**369**	**32%**	**160**	**642**	**25%**

- تطبيقا للقرار رقم 19 الذي يقتضي بتحديث ملفات الزبائن مرة على الأقل كل ثلاث سنوات للزبائن متوسطي ومنخفضي المخاطر ومرة على الأقل كل سنة للزبائن ذوي المخاطر المرتفعة وتجدون الجدول التالي الذي يبين عدد الملفات المطلوب تحديثها مع عدد الملفات التي تم تحديثها خلال الربع الرابع لعام 2024 والربع الأول لعام 2025:

24-Oct									
Risk	**H**			**M**			**L**		
Status	**Need CL**	**CL**	**CSD**	**Need CL**	**CL**	**CSD**	**Need CL**	**CL**	**CSD**
Number	**289**	**6**	**1**	**177**	**8**	**0**	**7491**	**421**	**268**
24-Nov									
Risk	**H**			**M**			**L**		
Status	**Need CL**	**CL**	**CSD**	**Need CL**	**CL**	**CSD**	**Need CL**	**CL**	**CSD**
Number	**288**	**4**	**0**	**177**	**5**	**1**	**7524**	**246**	**102**
24-Dec									
Risk	**H**			**M**			**L**		
Status	**Need CL**	**CL**	**CSD**	**Need CL**	**CL**	**CSD**	**Need CL**	**CL**	**CSD**
Number	**296**	**1**	**3**	**198**	**3**	**0**	**7913**	**151**	**132**
Jan-25									
Risk	**H**			**M**			**L**		
Status	**Need CL**	**CL**	**CSD**	**Need CL**	**CL**	**CSD**	**Need CL**	**CL**	**CSD**
Number	**270**	**0**	**0**	**62**	**0**	**0**	**8866**	**135**	**99**
Feb-25									
Risk	**H**			**M**			**L**		
Status	**Need CL**	**CL**	**CSD**	**Need CL**	**CL**	**CSD**	**Need CL**	**CL**	**CSD**
Number	**238**	**2**	**0**	**51**	**3**	**0**	**8812**	**224**	**258**
Mar-25									
Risk	**H**			**M**			**L**		
Status	**Need CL**	**CL**	**CSD**	**Need CL**	**CL**	**CSD**	**Need CL**	**CL**	**CSD**
Number	**214**	**11**	**2**	**192**	**92**	**12**	**8962**	**182**	**45**

- والجدول التالي يوضح عدد الملفات العائدة للعملاء التي تم فتحها خلال الربع الرابع لعام 2024

	Private	Joint	Company	Total
October	775	3	7	785
November	523	1	8	532
December	159	0	0	159
TOTAL	1457	4	15	1476

- والجدول التالي يوضح عدد الملفات العائدة للعملاء التي تم فتحها خلال الربع الأول لعام 2025

	Private	Joint	Company	Total
January	229	1	0	**230**
February	411	0	1	**412**
March	234	0	0	**234**
TOTAL	**874**	**1**	**1**	**876**

3- ثغرات برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

- **استثناءات الإدارة التنفيذية**

الجدول التالي للإستثناءات التي تم منحها من قبل الإدارة العليا

المبلغ	التاريخ	رقم الملف	اسم العميل	تفاصيل العملية	ملاحظات قسم مراقبة الالتزام	نوع العملية	ملاحظات المدير العام او الإدارة
_	17/10/2024		شركة ملكارت المحدودة المسؤولية		يجب إرسال طلب قبول لفتح ملفات تعريفية لكافة المساهمين الذين يملكون نسبة مساهمة تساوي او تفوق 5%	فتح ملفات تعريفية	تمت الموافقة على فتح ملف تعريفي فقط للسيد مروان عازر (مدير تنفيذي و نائب مجلس المديرين للشركة)
65,788,600.00	20/10/2024	251152	عبدالله القايد	ثمن أختام	مخالفة القرار 19 وتنفيذ العملية عن طريق علاقات العمل العابرة وليس علاقات العمل الدائمة حيث ان العميل يمتلك حساب لدى المصرف	دفع نقدي	
_	2024/10/16		شركة السورية العربية للتأمين		عدم تزويدنا بطلب قبول للعملاء ذو المخاطر العالية	فتح حساب مصرفي	تم الموافقة على فتح حساب للشركة بتوقيع السيد المدير العام باسل العبود و استكمال الأوراق فيما بعد
_	16/10/2024		شركة عماد نصري وأمل أحمر للسياحة والسفر		لم يتم فتح ملف تعريفي للسيدة أمل احمر	فتح حساب مصرفي	الشركة تضامنية تم فتح ملف تعريفي فقط للسيد عماد نصري

_	17/10/2024		لشركة كامل بن محمد صفوان أشرفية وشركاه – (دلتا لصناعة الأدوية)		يجب إرسال طلب قبول لفتح ملفات تعريفية لكافة المساهمين الذين يملكون نسبة مساهمة تساوي او تفوق 5%	فتح حساب مصرفي	فتح حساب للشركة دون فتح ملفات تعريفية لكافة المساهمين بسبب تواجدهم خارج القطر
9,631,050	2024-11-26	270047	خضر سامي عيسى	شيك مجير	مخالفة للقرار رقم 19 من خلال تنفيذ العملية عن طريق علاقات العمل العابرة وليس علاقات العمل الدائمة	سحب شيك	لم يتم تزويدنا بموافقة الإدارة العليا
2,477,500	3/11/2024	223246	احمد رضوان الخطاب	إصلاح الرصيف الجانبي للبنك	مخالفة للقرار رقم 19 من خلال تنفيذ العملية عن طريق علاقات العمل العابرة وليس علاقات العمل الدائمة	سحب نقدي	
120,000,000	21/11/2024	200039	سوريانا للتجارة والتعهدات	بتنفيذ حوالة تغذية حساب (السبب الرئيسي هي دفع رواتب)	مخالفة السياسة الخاصة بالعقوبات	حوالة	تنفيذ الحوالة لمرة واحدة دون تعديل سبب الحوالة
100,000,000	17/11/2024	221671	أنطون لكح	كشف أعمال فرع حمص دفعة أولى	مخالفة للقرار رقم 19 من خلال تنفيذ العملية عن طريق علاقات العمل العابرة وليس علاقات العمل الدائمة	دفع نقدي	
200,000,000	19/11/2024	221671	أنطون لكح	كشف أعمال فرع حمص الجديد دفعة ثالثة	مخالفة للقرار رقم 19 من خلال تنفيذ العملية عن طريق علاقات العمل العابرة وليس علاقات العمل الدائمة	دفع نقدي	
100,000,000	21/11/2024	221671	أنطون لكح	كشف أعمال فرع حمص الجديد دفعة خامسة	مخالفة للقرار رقم 19 من خلال تنفيذ العملية عن طريق علاقات العمل العابرة وليس علاقات العمل الدائمة	دفع نقدي	
100,000,000	24/11/2024	221671	أنطون لكح	كشف أعمال فرع حمص الجديد	مخالفة للقرار رقم 19 من خلال تنفيذ العملية عن طريق علاقات العمل العابرة وليس علاقات العمل الدائمة	دفع نقدي	
100,000,000	25/11/2024	221671	أنطون لكح	كشف أعمال فرع حمص الجديد دفعة سابعة	مخالفة للقرار رقم 19 من خلال تنفيذ العملية عن طريق علاقات العمل العابرة وليس علاقات العمل الدائمة	دفع نقدي	
100,000,000	27/11/2024	221671	أنطون لكح	كشف أعمال فرع حمص الجديد دفعة ثامنة	مخالفة للقرار رقم 19 من خلال تنفيذ العملية عن طريق علاقات العمل العابرة وليس علاقات العمل الدائمة	دفع نقدي	
2,970,000	2/11/2024	223278	محمد اويس شبابيي	مصاريف شخصية	مخالفة التعميم رقم 2964-16 الخاص بعمليات يوم السبت المسموح به فقط فتح حسابات و اجراء عمليات للعم الحكومي	سحب نقدي	
_	14/11/2024	362687	جورج صنونو	منح وكالة لعميل لشخص	مخالفة سياسة داخلية	وكالة داخلية	

			لايملك قرابة من الدرجة الأولى				
3,150,000	2024-12-17	460068	الشرق الأوسط للمولدات و المعدات	صرف فاتورة رقم 263ثمن زيت و فلاتر	مخالفة للقرار رقم 19 من خلال تنفيذ العملية عن طريق علاقات العمل العابرة وليس علاقات العمل الدائمة	دفع نقدي	لا يوجد موافقة من الإدارة العليا
75,000,000	2024-12-17	221671	أنطون لكح	استكمال كشف اتعاب دفعة ثانية	مخالفة للقرار رقم 19 من خلال تنفيذ العملية عن طريق علاقات العمل العابرة وليس علاقات العمل الدائمة	دفع نقدي	
3,940,000	2024-12-17	215689	غسان جحى	ضريبة إيجار برج تالا	مخالفة للقرار رقم 19 من خلال تنفيذ العملية عن طريق علاقات العمل العابرة وليس علاقات العمل الدائمة	دفع نقدي	
25,582,500	2024-12-17	251152	عبد القايد	فاتورة اختام شهبا	مخالفة للقرار رقم 19 من خلال تنفيذ العملية عن طريق علاقات العمل العابرة وليس علاقات العمل الدائمة	دفع نقدي	
_	3/12/2024	277777	شيراتون Gates7_	تحديث بيانات	تم تحديث بينات على الرغم من عدم فتح ملف تعريفي لوزارة السياحة (علما ان وزارة السياحة مدرجة على قوائم العقوبات العالمية (مخالفة قرار 19 و سياسة داخلية)	تحديث بيانات	تمت الموافقة على تحديث البيانات
10,000,000	3/12/2024	263530	إبراهيم الريس	تغذية حساب	مخالفة للقرار رقم 19 من خلال تنفيذ العملية عن طريق علاقات العمل العابرة وليس علاقات العمل الدائمة	إيداع نقدي	
57,600,000	30/12/2024	459411	حسين زهير حسن	تعبئة 3200 لتر مازوت	مخالفة للقرار رقم 19 من خلال تنفيذ العملية عن طريق علاقات العمل العابرة وليس علاقات العمل الدائمة	إيداع نقدي	
6,600,000	2025-01-27	251152	عبد القايد	فاتورة اختام شهبا	مخالفة للقرار رقم 19 من خلال تنفيذ العملية عن طريق علاقات العمل العابرة وليس علاقات العمل الدائمة	دفع نقدي	تمت العملية بموافقة الإدارة التنفيذية
12,000,000	2025-01-23	270302	جاسم الكردي	مصاريف تأمين نقل الأموال	مخالفة للقرار رقم 19 من خلال تنفيذ العملية عن طريق علاقات العمل العابرة وليس علاقات العمل الدائمة	دفع نقدي	لم يتم تزويدنا بموافقة الإدارة
740,000	2025-01-15	410179	أحمد سليمان- مؤسسة سليمان لصناعة المحارم	قيمة محارم	مخالفة للقرار رقم 19 من خلال تنفيذ العملية عن طريق علاقات العمل العابرة وليس علاقات العمل الدائمة	دفع نقدي	لم يتم تزويدنا بموافقة الإدارة التنفيذية
	2025-01-09	362500	غدير ملص	وكالة داخلية ممنوحة للسيد هنري عضومية	تم تنظيم الوكالة في فرع مغاير لفرع الحساب الفرعي والعلاقة بين الوكيل والموكل ليست قرابة من الدرجة الأولى وبالتالي مخالفة لسياسات البنك الداخلية	منح وكالة	موافقة الإدارة التنفيذية
2,916,000	06-02-2025	260388	محمد مازن محمد تيسير البزم	صيانة مصاعد	مخالفة للقرار رقم 19 من خلال تنفيذ العملية عن طريق علاقات العمل العابرة وليس علاقات العمل الدائمة	دفع نقدي	تمت العملية بموافقة الإدارة التنفيذية

	2025-02-20	217313	شركة نور السورية للاستثمارات محدودة	عدم فتح ملفات تعريفية للمساهمين الذين يملكون نسبة مساهمة تفوق 5%	مخالفة سياسات وإجراءات المصرف الداخلية والقرار 19	فتح حساب	تمت العملية بموافقة الإدارة التنفيذية
	2025-03-24		سليمان العريضي		مخالفة سياسات وإجراءات المصرف الداخلية والقرار 19(بعدم إحضار سجل تجاري واستخدام حسابه الشخصي لعمليات تجارية	فتح حساب	تمت العملية بموافقة الإدارة التنفيذية

4- مخالفات المؤسسة المصرفية والمالية للمرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية:

- لا يوجد.

5- التدريب الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب :

- تم تدريب السيدة عبير عكوان (كموظفة مراقبة عمليات ضمن فرع السويداء) ضمن وحدة التحقق من الالتزام خلال الربع الرابع من عام 2024
- تم إخضاع موظفي الفروع لورشة عمل تدريبية من قبل السيدة ماريا حرستاني مسؤولة عن قسم الالتزام لمجموعة بيمو تناول التدريب مواضيع عدة بخصوص غسل الأموال و تمويل الإرهاب – العقوبات العالمية – التهرب الضريبي، خلال الربع الأول من عام 2025

6- عدد وطبيعة تقارير العمليات المشبوهة المرفوعة داخليا وعدد تقارير العمليات المشبوهة المرفقة للهيئة:

- تم ابلاغ هيئة مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب عن عملية مشبوهة واحدة خلال الفترة 2025/01/01 ولغاية 2025/03/31

تفاصيلها كالتالي:

قام السيد إسماعيل حسن الجرماني يحمل الهوية رقم 13010078809، بزيارة فرع أبو رمانة بتاريخ 2025/01/21 وقدم شيك بمبلغ EUR 250.000 مائتان وخمسون ألف يورو فقط لا غير، يحمل شيك مصرفي رقم 178845 من حساب السيد محمد نجيب عيد رقم الحساب 001-0256617-205.

وتبين بأن الحساب مغلق منذ تاريخ 2022/02/28 وعند مطابقة التوقيع تبين بأنه غير مطابق.

حاول الفرع التواصل مع العميل ولكنه خارج القطر ولم يستطع التواصل معه، وتم أخذ صورة (مسح ضوئي عن الشيك).

تم الاستفسار عن 146 عملية خلال الربع الرابع من عام 2024، و 219 عملية خلال الربع الأول من عام 2025 من خلال تدقيقنا للتقارير التالية:

تقرير الإيداعات، تقرير السحوبات، تقرير الحوالات الصادرة، تقرير الحوالات الواردة، تقرير الحوالات الداخلية بين الحسابات، تقرير الشيكات، تقرير الحسابات الموضوعة تحت المراقبة وتقرير الحسابات غير النشطة مع العلم انه تم إيقاف نظام سايرون:

جدول مراقبة كافة العمليات					
2024		**الربع الاول 2024**	**الربع الثاني 2024**	**الربع الثالث 2024**	**الربع الرابع 2024**
عمليات سايرون	عدد العمليات التي أوجدها Siron	653	98	0	0
	المغلقة	653	98	0	0
	المعلقة	0	0	0	0

الاستفسارات التي تم ارسالها للفروع	عدد الاستفسارات المرسلة للفروع	114	77	70	146
	المغلقة	100	61	55	81
	المعلقة	14	16	15	65

جدول مراقبة كافة العمليات					
2025		**الربع الاول 2025**	**الربع الثاني 2025**	**الربع الثالث 2025**	**الربع الرابع 2025**
الاستفسارات التي تم ارسالها للفروع	عدد الاستفسارات المرسلة للفروع	**219**			
	المغلقة	**102**			
	المعلقة	**117**			

1) <u>المهمات التي قامت بها وحدة التحقق من الإلتزام:</u>

بناء على المهمة المقررة للربع الرابع من عام 2024:

- تم دراسة الحسابات التي لديها وكالات مصرفيه من بداية عام 2021، تمت دراسة 465 ملف وتبين لنا ما يلي:

- 386 ملف وكالة مطابقة للسياسات والإجراءات PSY08 & PSY01
- 9 ملفات غير مطابقة للسياسات والإجراءات PSY08 & PSY01 من حيث العلاقة بين الوكيل والموكل (ملفين تم أخذ موافقة الإدارة عليهم)
- 390 ملف حركة الحساب طبيعية
- 3 ملفات حركة الحساب غير طبيعية تم التواصل مع الفروع واتخاذ الاجراء المناسب
- 7 ملفات تم الطلب من الفروع بإلغاء الوكالات لعدم وجود رصيد

بناء على خطة وحدة مراقبة الالتزام للربع الأول من عام 2025:

- تم إخضاع موظفي الفروع لورشة عمل تدريبية من قبل السيدة ماريا حرستاني مسؤولة عن قسم الالتزام لمجموعة بيمو تناول التدريب مواضيع عدة بخصوص غسل الأموال و تمويل الإرهاب – العقوبات العالمية – التهرب الضريبي

7- التوصيات لمجلس الإدارة:

-توصيات وحدة التحقق من الالتزام بناء على المهمة التي قامت بها خلال الربع الثاني أن يتم التزام بالقرار 19 نخص بالذكر المادة 31 إضافة إلى السياسات والاجراءات الداخلية وخاصة الإجراءات الخاصة بالوكالات الداخلية.

- التوصية بالموافقة على تعيين السيدة عبير عكوان كمراقب عمليات فرع السويداء

- توصيات وحدة التحقق من الالتزام: يجب إجراء تدريبات دورية لكافة موظفين (الفروع والإدارة) وذلك لتجنب التعرض لأي عمليات مشبوهة بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدم تعرض المصرف لأي غرامات مالية تجاه أيا مخالفات عالمية بخصوص العقوبات او محلية مع مصرف سوريا المركزي

-توصيات وحدة مراقبة الامتثال: بناء على المهمة التي قامت بها خلال الربع الأول 2025 أن يتم <u>الالتزام بالقرار رقم 66/م.ن بخصوص تصفية العقارات المستملكة</u>

8- التقدم المحرز في مجال متابعة ملاحظة مراجعة التقرير السابق من قبل مجلس الإدارة وتقارير التقييم الداخلي والخارجي وتقارير الجهات الاشرافية وخطط العمل لمعالجة اوجة القصور المشار اليها في هذه التقارير.

سيتم المتابعة

9- أمور أخرى:

- **اهم الكتب الواردة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:**

وجد لدينا 3 اسم من ضمن 144 اسماء تم الاستفسار عنها من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. (خلال الربع الرابع لعام 2024)

وجد لدينا اسم واحد من ضمن **101** اسماء تم الاستفسار عنها من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. (خلال الربع الأول لعام 2025)

- **التقارير المطلوبة من قبل الهيئة:**
  - يتم تزويد الهيئة بشكل شهري بتقارير الحوالات الواردة والصادرة الداخلية والخارجية من مبلغ 5000000 ل س
  - التقرير الخاص بالحوالات الواردة والصادرة الخاص بشركات الحوالات المالية والموزعة على العملاء.

- **الالتزام بتطبيق العقوبات العالمية:**

يلتزم شهبا بنك بتطبيق سياسة المصرف الخاصة بالعقوبات العالمية بالإضافة الى الإجراءات التوضيحية الخاصة بها.

- **حجوزات منظومة الحجز الاحتياطي:**

بناءً على متطلبات التعميم رقم 5849-16-ص تاريخ 2023/11/7 وبناء المهمة الرقابية التي تم تكليف قسم إدارة الفروع بها بدراسة كافة الحوالات التي تم إصدارها والتحقق من مدى التزام المصرف بعدم ارسال حوالة من حساب أشخاص تم تعميم أسمائهم على منظومة الحجز أو يوجد تعليمات أو توجيهات تمنع تحريك حساباتهم من تاريخ 2024/09/01 ولغاية 2024/11/30 وجد لدينا 10 أسماء من بين 1553 اسم عليه حجز على منظومة الحجز الاحتياطي وقد تم اتخاذ الاجراء المناسب من قبل وحدة التسيق بين الفروع

من تاريخ 2024/12/01 ولغاية 2025/03/31 لم يتم تزويدنا بنتائج البحث من قبل قسم التنسيق بين الفروع حتى الآن.

- **تطبيق قانون الإمتثال الضريبي الفاتكا:**

تطبيقا لتعليمات الكتاب رقم 1746/س/1/0 الصادر عن حاكم مصرف سورية المركزي بتاريخ 2014/07/03 يجب الالتزام بأحكام الامتثال الضريبي على الحسابات الخارجية الأمريكية (الفاتكا) وبالتالي تم تسجيل شهبا بنك خلال الربع الرابع من عام 2024 وبانتظار الحصول على ال الرقم التعريفي الضريبي الخاص.

يتم في نهاية كل عام دراسة العملاء ذوي القيم العالية بناء على قانون فاتكا والذين يملكون رصيد يعادل او يزيد عن مليون دولار امريكي والبحث ضمن ملفاتهم التعريفية في حال وجود أي مؤشر من مؤشرات قانون فاتكا وفي نهايه عام 2024 تبين لنا وجود العملاء التالية أسمائهم حيث انهم لا يملكون أي مؤشر من مؤشرات قانون فاتكا:

Name	CIF	Balance (LCY)
وليد حلاوة واو ديانا العطوانيHALLAWI WALID.AL	**203207**	**15,050,921,829**
سيريتل موبايل تيليكومSYRIATEL MOBILE TELECOM	200016	14,925,400,971
بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للرومBATRIYARKIYET ANTAKIA WA SAER AL	**203788**	**14,635,480,254**

ثالثا-وحدة المراقبين المصرفيين الداخليين:

لقد قام المراقبين المصرفيين الداخليين بالمهام التالية خلال الربع الرابع من عام 2024 وتم رفع الملاحظات التي مازالت معلقة للسادة مفوضية الحكومة لدى المصارف وذلك بعد مخاطبة الأقسام المعنية وتجدون أدناه ملخص عن الملاحظات المكتشفة:

- **تقرير تدقيق نماذج الأوضاع المصرفية ونماذج قرارات مجلس النقد والتسليف التي يتم ارسالها دورياً إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف عن شهر أيلول-تشرين الاول-تشرين الثاني 2024**

عدم التزام المصرف بالمادة الثالثة من القرار 501/م.ن/ب 4 تاريخ 2009/05/10 والتي تنص على "يجب ألا يتخطى مجموع إيداعات وتوظيفات المصرف وارتباطاته المالية الناشئة عن بنود داخل الميزانية مع كل مؤسسة مالية ومجموعتها المصرفية في الخارج بالإضافة الى الأوراق المالية الصادرة عنها نسبة 25% من أمواله الخاصة الصافية"، وذلك بالنسبة للنموذج(1-3) (ارصدة حسابات المؤسسة المالية في الخارج (داخل الميزانية) مع بنك بيمو اللبناني الفرنسي.

- **مهمة تدقيق نماذج البيانات المالية المعدة للنشر عن الربع الثاني والثالث 2024** لا يوجد أي ملاحظات.

- **تدقيق ملاءة رأس المال وفق متطلبات القرار 253/م.ن/ب 4 لعام 2007 إضافة إلى القرار 388/م.ن/ب 4 لعام 2008عن النصف الاول من عام 2024.** لا يوجد أي ملاحظات.

- **تدقيق نماذج قرار مجلس النقد والتسليف رقم /4/م.ن لعام 2019 الخاص بتطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم IFRS 9 عن بيانات المصرف الموقوفة عن الربع الثالث 2024.**

قصور التزام المصرف بالبند 2-5 من الفقرة 2 من المادة 9 (مخففات المخاطر الائتمانية) وذلك لناحية وجود فرق بمبلغ الضمانة لعميلين بين مبلغ الضمانة التي تم التصريح عنها من قبل المصرف وبين مبلغ الضمانة التي تم الحصول عليها وذلك كون نظام المعيار 9 لدى المصرف يحسب على حسب عدد أيام التأخير وليس كفترة كاملة كما هو ضمن القرار رقم 4 وذلك بالنسبة لعميلين.

- **التقارير الطارئة التي تم إنجازها خلال الربع الرابع من العام 2024**

- **مهمة تدقيق العقارات المملوكة وغير المستثمرة او قيد التجهيز والعقارات المستأجرة**

أ- قيام المصرف باستملاك ارض في المدينة الصناعية بعدرا قبل الحصول على موافقة مصرف سوريا المركزي وذلك حسب ما تبين لنا من المراسلات مع المصرف المركزي حيث تم اعلامهم بعد شراءها.

ب- استخدام المصرف للعقار الموجود في منطقة يعفور لاستقبال الموظفين القادمين من المحافظات الأخرى أو استضافة المدراء وهذا لا يندرج ضمن نشاطات المصرف.

ت- عدم توثيق عقد ايجار مبنى أدير الطابق الأول حيث انتهت صلاحية العقد من تاريخ 2021/06/30 وحتى تاريخه يتم دفع الايجار لشركة أدير دون تنظيم عقد ايجار عن السنوات الثلاثة الفائتة وحتى الان

ث- قصور التزام المصرف بأحد بنود المادة 7 من القرار 106 (التعليمات الخاصة بالمخاطر التشغيلية) والذي ينص على " تأمين الوقاية الكافية لموجودات وسجلات المصرف" وذلك لناحية عدم تجهيز الطابق الثاني (الذي يحتوي مكاتب-أجهزة كمبيوتر) بالإضافة الى الطابق الأرضي في مستودع حوش بلاس والذي يحتوي على العديد من سجلات ووثائق للمصرف تم أرشفتها ووضعها في المستودع بأجهزة انذار، بالإضافة الى انه تم وضع الكراتين المؤرشفة لوثائق المصرف بشكل عشوائي حيث يحتوي كل رف على كراتين تخص عدة أقسام وعدة محافظات وفي كل اتجاه بشكل عشوائي

ج- عدم حفظ الوثائق المتعلقة بالمراسلات مع مصرف سورية المركزي بخصوص شراء ارض في المدينة الصناعية في حلب الشيخ نجار والأرض الموجودة في المدينة الصناعية حسياء وبالتالي لا نعلم إذا كان المصرف قد استوفى موافقة المصرف المركزي قبل شراءها بالإضافة الى عدم تزويدنا بكافة المراسلات التي تمت بخصوص شراء عقار يعفور حيث تم طلبها ومراجعة عدة أقسام وتبين انها غير موجودة.

هـ- عدم تجهيز مبنى حوش بلاس بكاميرات من الداخل بالنسبة للطابق الأرضي والطابق الأول والثاني باستثناء القبو فهو مجهز بكاميرات داخلية.

- **تدقيق التزام المصرف بالتعميم 16/876/ص تاريخ 2024/02/19 المتضمن تدقيق السحوبات النقدية تحت مسمى رواتب وأجور القطاع الخاص عن أيلول -شهر تشرين الاول-تشرين الثاني 2024** لا يوجد ملاحظات.

- **مبررات الانحراف الحاصلة في تنفيذ الخطة لعام 2024 ومقترحات المعالجة:**

تم الانحراف بالخطة المتبعة لعام 2024 نتيجة تأخر تزويد المصرف لنا بالمهام المدرجة ضمن الخطة والتي تتضمن مهام (نشر البيانات المالية -المعيار 9 -كفاية رأس المال). بالإضافة الى تكليفنا بمهمة شهرية بخصوص تدقيق سحوبات القطاع الخاص تحت مسمى رواتب وأجور بالإضافة الى المهام الطارئة الأخرى التي تم تكليفنا بها.

- لقد قام المراقبين المصرفيين الداخليين بالمهام التالية خلال الربع الاول من عام 2025 وتم رفع الملاحظات التي مازالت معلقة للسادة مفوضية الحكومة لدى المصارف وذلك بعد مخاطبة الأقسام المعنية وتجدون أدناه ملخص عن الملاحظات المكتشفة:

- **<u>تقرير تدقيق نماذج الأوضاع المصرفية ونماذج قرارات مجلس النقد والتسليف التي يتم إرسالها دورياً إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف عن شهر -كانون الاول 2024-كانون الثاني 2025</u>**

- عدم التزام المصرف بالمادة الثالثة من القرار 501/م.ن/ب4 تاريخ 2009/05/10 والتي تنص على "يجب ألا يتخطى مجموع إيداعات وتوظيفات المصرف وارتباطاته المالية الناشئة عن بنود داخل الميزانية مع كل مؤسسة مالية ومجموعتها المصرفية في الخارج بالإضافة الى الأوراق المالية الصادرة عنها نسبة 25% من أمواله الخاصة الصافية"، وذلك بالنسبة للنموذج(1-3) (ارصدة حسابات المؤسسة المالية في الخارج (داخل الميزانية) مع بنك بيمو اللبناني الفرنسي.
- عدم التزام المصرف بتعليمات القرار 500/م.ن/ب4 المادة 1 بخصوص حظر منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة على أعضاء مجلس إدارة الشركات الأم والتابعة والزميلة والشقيقة للمصرف، وذلك نتيجة منح أعضاء مجلس إدارة الشركة الام لتسهيلات من المصرف

- **<u>تدقيق أعمال فرع اللاذقية</u>**

1- قصور التزام المصرف بالقرار رقم 106 /م ن / ب 4 بخصوص تأمين الوقاية الكافية لموجودات وسجلات المصرف" ضمن المادة رقم 7 لناحية ما يلي:
- عند القيام بالجرد الفعلي للخزنة الرئيسية تبين وجود مبلغ بقيمة 697,500,000 ليرة سورية موضوعة في أرضية الخزنة بدون عد وغير موضوعة ضمن كيس شفاف ومؤشر عليها من قبل أمين الصندوق والمفوض بالموافقة
- عند تجربة إنذار الفرع كان صوت الإنذار منخفض جداً بالإضافة إلى أنه لم يتم الاستجابة من قبل غرفة المراقبة في مقر البنك الرئيسي بالرغم من تشغيل الإنذار لمدة خمس دقائق.
- عدم وجود خطوط اتصال مباشر مع الدفاع المدني.
- عدم وجود فواصل زجاجية بين أمناء الصناديق.

2- قصور التزام المصرف بالقرار 1150 / م ن /ب 1 بخصوص المراقبة التلفزيونية في المصارف لناحية البنود التالية:
- البند 6 ضمن فقرة 2-1 (الكاميرات) " دعم الصوت، وذلك كون الكاميرات الموجودة بالفرع تقوم بالتسجيل صورة فقط بدون صوت

3- قصور التزام المصرف بالقرار 17/392/ص الخاص بضوابط عمليات استلام وتسليم الأموال بالبنود التالية:
- البند رقم 4 "تخصيص مكان في كل فرع من فروعكم التي تقوم بتسليم أموال إلى الزبائن بحيث يكون هذا المكان مجهز بآلة عد للأوراق النقدية ونظام مراقبة بهدف عد المبالغ المسلمة للزبائن في حال رغبتهم بالعد وتتم العملية بإشراف المعنيين لديكم" لناحية عدم وجود عدادة نقود خاصة للزبائن ضمن الفرع.
- البند رقم 5 " يتم وضع إعلان في مكان واضح يبين إمكانية عد الدفعة المسلمة للزبون في المكان المخصص قبل مغادرته للمصرف وصندوق للشكاوى إضافة لرقم هاتف في حال وجود أي ملاحظة" لناحية عدم وجود أي إعلان أو أي آلة لعد النقود بالإضافة إلى عدم وجود صندوق شكاوى للعملاء.

4- قصور التزام المصرف بالمادة (4) من القرار رقم 67/ل إ التي تنص:

"تلتزم المصارف ومؤسسات الصرافة بالإعلان للجمهور وبشكل واضح عن نشرة أسعار الصرف المعتمدة لديها وفق أحكام المادة (1-أ) من هذا القرار من خلال شاشات العرض الالكترونية، بحيث يظهر فيها أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية (الحد الأدنى –الحد الأعلى)، مع مراعاة التزام المصارف بتضمين النشرة المعلنة ما يشير أن هذه النشرة سارية بالنسبة لكافة عملياتها مع الزبائن .." وذلك لناحية أن شاشة عرض نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية كانت مطفأة خلال فترة الزيارة الميدانية.

- **<u>التقارير الطارئة التي تم إنجازها خلال الربع الاول من العام 2025</u>**

- **<u>تقرير عن إجراءات المصرف وفق مضمون التعميم 15/783/ص بخصوص الدفع الإلكتروني</u>**

كان رد المصرف انه بعد التنسيق مع شركة بيترا مونيتكس سيتم العمل على إطلاق خدمة التطبيق البنكي والمدعوم بخدمة رمز الاستجابة السريع وغيرها من الخدمات المصرفية الالكترونية خلال مدة أقصاها النصف الأول من شهر شباط / 2025 وحتى الان لم يتم إطلاق أي خدمة من الخدمات المذكورة أعلاه.

- **تدقيق التزام المصرف بالتعميم 16/876/ص تاريخ 2024/02/19 المتضمن تدقيق السحوبات النقدية تحت مسمى رواتب وأجور القطاع الخاص عن شهر كانون الاول 2024 -كانون الثاني 2025 –شباط 2025 لا** يوجد ملاحظات.

- **مبررات الانحراف الحاصلة في تنفيذ الخطة لعام 2025 ومقترحات المعالجة:**

لم يتم اعتماد الخطة للعام 2025 بعد وتم العمل على المهام التي تتعلق بتدقيق البيانات المالية كما هو المعتاد خلال السنوات السابقة.

1- **تطبيقا للكتاب رقم 163/2393 تاريخ 2015/07/23 نرفق لحضرتكم تقارير المراقبين المصرفيين الداخليين المذكورة اعلاه.**

ملاحق:

ملحق رقم 1

قرارات وتعاميم مصرف سورية المركزي الغير منجزة بعد والتي ليس لها مهل محددة:

القرار–التعميم	خطة العمل
1-التعميم رقم 17/1372/ص بخصوص تأكيد على التعاميم الخاصة بضوابط عمليات استلام و تسليم الأموال الصادر بتاريخ 2020/7/22	إن بنك شهبا سورية لا يقوم بتخصيص مكان في كل فرع بآلة عد للأوراق و نظام مراقبة بهدف عد المبالغ المسلمة للزبائن في حال رغبته بالعد و بإشراف المعنيين في المصرف و بوضع إعلان بمكان واضح حول إمكانية عد الدفعة المسلمة للزبون و صندوق شكاوي في حال وجود أي ملاحظة ولتجنب أي مسائلة، تقوم فروع مصرفنا بإجراء العد لكل العملاء على شباك القبض بحيث يستلم العميل المبلغ معدود قبل مغادرة الكوة.
2-التعميم رقم 15/474 بخصوص الربط بين بيئة الاختبار الخاصة بمنظومة التسويات الفورية RTGS الصادر بتاريخ 2024/08/06	أفاد قسم تقانة العلومات "ما زلنا نبحث عن حلول برمجية متوافقة مع نظام RTGS الجديد للبنك المركزي ونظام T24 الخاص بنا، من أجل شرائه وتثبيته في بيئتنا حتى نتمكن من بدء الاختبار كما هو مطلوب من قبل البنك المركزي" أفاد السيد فراس بتاريخ 2025/01/29 "انه بناء على الوضع الراهن و بالمناقشة مع الإدارة العليا تم التوقف عن شراء برنامج حتى اشعار آخر من البنك المركزي
3-التعميم رقم 15/614/ص بخصوص انهاء الاختبارات والتطويرات البرمجية للربط مع RTGS الصادر بتاريخ 2024/10/03	تم الرد بتاريخ 14/11/2024 بطلب منحنا مهلة إضافية لغاية إتمام التحضيرات لضمان انجاز المطلوب بالجودة المطلوبة/ رد بتاريخ 2024/12/04: تم طلب عروض لتزويدنا بالبرنامج الأنسب لمصرفنا و بانتظار دراسة العرض الأفضل أفاد قسم تقانة المعلومات بتاريخ 2025/01/29 "انه بناء على الوضع الراهن و بالمناقشة مع الإدارة العليا تم التوقف عن شراء برنامج حتى اشعار آخر من البنك المركزي

ملحق رقم 2:

أهم قرارات وتعاميم مصرف سورية المركزي الصادرة

تم استلام 145 قرار وتعميم وكتاب من قبل المصرف المركزي و باقي الهيئات و تجدون اهم القرارات المستلمة:

القرار	الملخص	خطة العمل
1-التعميم رقم 16/207/ص بخصوص خطة المهام الرقابية لوحدة المراقبين المصرفيين الداخليين لعام 2025 الصادر بتاريخ 2025/01/15 **(صادر عن مصرف سورية المركزي)**	يؤكد مصرف سورية المركزي على ضرورة قيام مديريات مراقبة الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد خطة مهام المديرية للعام 2025 و تزويد مصرف سورية المركزي بخطة العمل المقترحة من قبل مديرية الالتزام لوحدة المراقبين الداخليين للعام 2025 ليصار إلى دراستها و اعتمادها لزوم استكمال إجراءات عرضها على مجلس إدارة المصرف مع مراعاة تحقق الأهداف الرقابية اخذين بعين الاعتبار عند إعدادها النقاط المطلوبة في التعميم و ذلك قبل 30/01/2025 1-التخطيط لتنفيذ المهام الرقابية المتعلقة بتدقيق نماذج الأوضاع المصرفية 2-المخاطر التي يتعرض لها المصرف 3-خطط المهام الرقابية غير المنفذة لعام 2023 و متابعة نتائج المهام الرقابية المنفذة في السابقة من قبل التدقيق الداخلي و التي بينت وجود قصور 4-متابعة الإجراءات المطلوبة من المصرف المبينة ضمن قرارات الجزاءات الصادرة بحق المصرف 5-الإجازات الادارية المخطط استخدامها 6-تقدير الوقت المقترح لإنجاز المهمة فترة التحضير و العمل الميداني و المكتبي و تاريخ التسليم المتوقع لمفوضية الحكومة لدى المصارف	**خطة العمل:** تم ارسال المهمة بتاريخ 2025/01/30 **القسم المسؤول:** مديرية الالتزام
2-التعميم رقم 16/299/ص بخصوص تجميد الحسابات المصرفية العائدة للنظام البائد وشركة القاطرجي الصادر بتاريخ 2025/01/22 **(صادر عن مصرف سورية المركزي)**	يطلب مصرف سورية المركزي تجميد الحسابات المصرفية العائدة للنظام البائد والمرتبطة بها بالإضافة الى حسابات شركات القاطرجي والمرتبطة بها	**خطة العمل**: تم الرد بتاريخ 2025/01/29 **القسم المسؤول**: مديرية الالتزام
3-القرار رقم 32/ل.ا بخصوص ايقاف العمل بقبول أو تجديد الودائع بالقطع الأجنبي للمصارف العاملة الصادر بتاريخ 2024/01/20 **(صادر عن مصرف سورية المركزي)**	قرر مصرف سورية المركزي ايقاف العمل بقبول أو تجديد الودائع بالقطع الأجنبي للمصارف العاملة و يتم تحويل قيمة كل وديعة بتاريخ استحقاقها الى الحساب الجاري النقدي للمصرف بالإضافة الى تحويل مبلغ الفائدة المستحق اصولا	**خطة العمل:** تم أخذ العلم **القسم المسؤول:** قسم إدارة الخزينة-قسم التنسيق بين الفروع
4-التعميم رقم 16/228/ص بخصوص تخفيض التركزات الائتمانية في الخارج الصادر بتاريخ 2025/01/16	تطلب المفوضية تزويدها خلال 3 أيام عمل من تبلغ الكتاب بما يلي: 1-خطة المصرف لتخفيض التركزات الائتمانية في الخارج بما يتوافق مع النسب الواردة ضمن القرار 501/م.ن/ب.4 2-مدى قدرة المصرف على استجرار جزء من التوظيفات السابق ذكرها الى سورية	**خطة العمل:** تم الرد بتاريخ 2025/01/28 **القسم المسؤول:** القسم المالي-قسم إدارة المخاطر

(صادر عن مفوضية الحكومة لدى المصارف)		
5-التعميم رقم 7/41 بخصوص استفسارات عن القرار 1699 تاريخ 2024/12/30 و 16/25/ص بخصوص تأجيل الأقساط المستحقة الصادر بتاريخ 2025/01/23 **(صادر عن مصرف سورية المركزي)**	نورد الآتي: 1-ان مضمون التعميم 16/25/ص هو إزاحة الأقساط و ليس الطلب من المتعامل بعد انتهاء مدة الازاحة سداد الأقساط التي تم ازاحتها دفعة واحدة 2-يمكن تأجيل/إزاحة الأقساط بشكل تلقائي دون مراجعة المصرف فيما يخص القروض الشخصية مع الاخذ بعين الاعتبار ان الفوائد العقدية من حق المصرف 3-يعود للمصرف و مدى استجابة النظام البنكي ازاحة الاقساط شهرا ف شهرا و بما لا يتجاوز 3 اشهر 4-يشمل القرار الأقساط الشهرية-الربعية-نصف السنوية على ان تكون قد استحقت خلال شهر كانون الاول 2024 5-يمكن للعملاء الذين قاموا بسداد أقساط شهر كانون الاول 2024 تأجيل أقساط شهر كانون الثاني 2025 و ذلك لمدة شهرين فقط	**خطة العمل:** سيتم التقيد بمضمونه **القسم المسؤول:** قسم قروض التجزئة-القسم التجاري-قسم الموافقة على القروض-قسم إدارة التسليفات-قسم القروض المتعثرة
6-القرار رقم 87/ل.ا بخصوص مركز القطع التشغيلي الصادر بتاريخ 2025/02/05 **(صادر عن مصرف سورية المركزي)**	تعتمد المادة 1 من تعليمات القرار 362 لعام 2008 التي تنص على: -يجوز للمصارف الاحتفاظ بمراكز قطع تشغيلية صافية مدينة أو دائنة بنسبة 5% كحد أقصى من الأموال الخاصة الأساسية الصافية المحددة -تعدل النسبة المذكورة في الفقرة 1 من المادة 4 من القرار 1409 لعام 2016 بحيث تصبح: تقوم المصارف ببيع القطع الاجنبي للأغراض التجارية و غير التجارية من مراكزها التشغيلية على ألا تتجاوز قيمة المبالغ المباعة يوميا" مايعادل 2.5% من مجموع الاموال الخاصة الاساسية الصافية وفق القرار 362 لعام 2008 -ينهي العمل بالقرار رقم 292 تاريخ 10/03/2019	**خطة العمل**: سيتم التقيد بمضمونه **القسم المسؤول:** القسم المالي-قسم إدارة المخاطر-قسم إدارة الخزينة
7-التعميم رقم 8/198/ص بخصوص بيع القطع الأجنبي الصادر بتاريخ 2025/02/05 **(صادر عن مصرف سورية المركزي)**	في إطار السماحيات الممنوحة للمصارف ببيع القطع الأجنبي: 1-يسمح للمصارف تنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي للأغراض التجارية و غير التجارية من الموارد الذاتية لها 2-في إطار تسوية أرصدة الالتزامات العائدة للمستوردين التي كانت تمول عن طريق منصة تمويل المستوردات تقوم المصارف بإجراء عمليات بيع دولار أميركي (وفق رغبة العميل) قيدا" في الحساب الخاص بالعميل مقابل اقتطاع الليرات السورية من حسابة بقيمة المبلغ المحول اليه باستخدام سعر الصرف في النشرة بتاريخ تنفيذ عملية البيع وفق القرار 1409 لهام 2016 3-تعطى الاولوية القصوى في تنفيذ الحوالات الخاصة بالمنظمات الانسانية و الامم المتحدة بالدولار الاميركي أو بالليرة السورية بحسب الامكانية المتوفرة لدى المصرف 4-تعطى الأولوية الثانية لبيع القطع الاجنبي لحسابات العملاء المذكورين في الفقرة 2 وفق جدولة على ستة أشهر كحد أقصى مع مراعاة النسبة و التناسب في تسوية هذه المبالغ	**خطة العمل**: سيتم التقيد بمضمونه **القسم المسؤول:** القسم التجاري-قسم العمليات المركزية-قسم إدارة الخزينة-قسم تمويل المستوردات

	5-تلتزم المصارف بتزويد مديرية مفوضية الحكومة فيما يخص كشوفات المبالغ الواردة في الفقرة 2 و الفقرة 4 اعلاه وفق النموذج	
8-التعميم رقم 16/571/ص بخصوص احداث نافذة مصرفية إسلامية الصادر بتاريخ 2025/02/09 **(صادر عن مصرف سورية المركزي)**	يطلب مصرف سورية المركزي تزويده خلال 6 أيام عمل بمقترحاتنا و ملاحظاتنا على مشروع القرار بخصوص السماح بفتح نوافذ إسلامية ضمن المصارف التقليدية و مصارف التمويل الأصغر و المصرف التجاري السوري	**خطة العمل:** تم الرد بتاريخ 13/02/2025 و تزويدهم بملاحظاتنا و مقترحاتنا **القسم المسؤول:** الادارة

ملحق رقم 3

الغرامات والجزاءات والمهمات الرقابية وكتب المخالفات

القرار–التعميم	الملخص	خطة العمل
1-الكتاب رقم 16/319/ص بخصوص مهمة ميدانية - السحوبات والتحويلات المنفذة على الحسابات المصرفية الصادر بتاريخ 2025/01/23 **(صادر عن مصرف سورية المركزي)**	يطلب مصرف سورية المركزي ضمان انجاز المهمة الميدانية بخصوص السحوبات و التحويلات المنفذة على الحسابات المصرفية: 1-تزويد المراقب الميداني بالبيانات و المعلومات التي سيتم طلبها في سياق تنفيذ المهمة 2-توفير بيئة عمل مناسبة للمراقب من ناحية تأمين المتطلبات اللوجيستية اللازمة	**خطة العمل:** المهمة انتهت خلال شهر نيسان و مازلنا بانتظار نتائج المهمة. **القسم المسؤول:** مديرية الالتزام
2-التعميم رقم 16/382/ص بخصوص مخالفة المعالجة المحاسبية لمكونات مركز القطع البنيوي (استمرار للمخالفة كتاب رقم 3344 تاريخ 2024/07/17) الصادر بتاريخ 2025/01/27 **(صادر عن مفوضية الحكومة لدى المصارف)**	استمرار مخالفة المعالجة المحاسبية لمكونات مركز القطع البنيوي (استمرار للمخالفة كتاب رقم 3344 تاريخ 17/07/2024) يمكن للمصرف في حال رغبته إطفاء الخسائر المتراكمة لديه و زيادة رأسماله للوصول الى الحد الأدنى المطلوب اللجوء الى خيار بيع جزء من مركز قطعه البنيوي بموجب طلب أصولي و ذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ التبلغ مشفوعا برأي إدارة المخاطر	**خطة العمل:** المصرف لا يرغب في بيع جزء من مركز قطعه البنيوي **القسم المسؤول:** القسم المالي

ملحق رقم 4:

مراجعة شكاوى الزبائن وطرق معالجتها الواردة

شكاوى الزبائن	الإجراءات المتخذة للمعالجة
السيد عماد أزهر رقم الحساب رقم 504434 قد طلب تسجيل شكوى لعدم قدرته على سحب راتبه بشكل كامل (فقط 5 ملايين أسبوعيا، و اليوم مليون ليرة)	قام مدير فرع حماه باستقباله شخصيا و شرح له التوجيهات الخاصة بسقف السحب و ازمة توفر السيولة الحالية، و قد تم فور قيد راتبه في الحساب بالالتزام بالتوجيهات و سحب مبلغ خمسة ملايين أسبوعيا (إجمالي 20 مليون)
السيد معن حميد الرحال صاحب الحساب رقم 504403 يدعي بأنه قام بسحب مبلغ 800,000 ل.س من فرع حماة، وعند عد النقود في صباح اليوم التالي تفاجأ بأن المبلغ ناقص 100,000 ل.س، فتوجه إلى نفس الفرع مباشرة وتقدم بشكوى لمراجعة الكاميرات للتأكد	تم اتخاذ القرار بإعادة المبلغ الناقص للعميل، بسبب عدم إمكانية التأكد نظرا" لعدم دقة الكاميرات. و تم احتسابها كخسارة على المصرف.
السيد ابراهيم مكائيل سيد رقم الحساب 306361 قدم شكوى بسبب انتظاره لمدة ساعتين أو أكثر في فرع طرطوس في كل مرة يأتي بها ليسحب من رصيده و السبب يعود لأن السيد إبراهيم قد أخذ قرض من عام 2005 و قد سدده بالكامل لكن هناك مشكلة على حسابه و تستدعي الانتظار للتأكد من أنه سدد القرض في كل مره.	تم حل الموضوع من خلال إزالة التحفظ عن الحساب من قبل قسم LRU و تم التواصل مع الزبون و اعلامه بحل المشكلة
السيد احمد محمد صالح الاحمد رقم حساب 503244 قدم شكوى عن المعاملة السيئة من قبل إدارة فرع حلب حيث تم التعامل معه باستهزاء من السيد فادي سكيف مدير فرع حلب	أفاد فرع حلب انه تم الاتفاق بين ادارة الامانة السورية وادارة بنك شهبا على ان يتم سحب مبلغ 500 الف ليرة سورية لعشرين موظف اي ما يعادل 10 مليون ليرة سورية يوميا ولكننا فوجئنا بقدوم جميع موظفي الأمانة، و بسبب نقص السيولة النقدية بفرع حلب ، قمنا بإبلاغ موظفي الأمانة المتواجدين ضمن البنك بالاتفاق وأنه كونه تم تجاوز العدد المحدد فسيتم سحب مبلغ 200 الف ليرة سورية لكافة المتواجدين ضمن البنك اما الموظفين الذين سحبوا ضمن الاسبوع قمنا بالاعتذار منهم لحين ابلاغهم من قبل ادارتهم بمراجعة البنك لسحب مبلغ 500 الف تم تفهم الموضوع من قبل الجميع باستثناء السيد احمد محمد صالح الاحمد، حيث أنه قام بالصراخ امام المراجعين و بإهانة ادارة فرع حلب والحديث بعبارات سلبية عن المصرف وبانه سيسحب من الحساب بالغصب علما باننا قد شرحنا لهم بانه نقوم بعمليات السحب للعملاء حسب السيولة الموجودة لدينا مما اضطرنا للاتصال بالسيد جوزيف مدير فرع المزة و تواصل معه حتى خرج السيد احمد الساعة 3.30 من البنك ولم نقم بالإساءة اليه وانما هو من قام بالحديث الغير لبق و اهانة البنك امام كل الزبائن
السيد سومر ديب (وكيل شركة سيرياتل لا يوجد حساب لدينا) أعرب عن استيائه بسبب تمرير بعض الزبائن قبله، رغم أنه قد حصل على رقم لإيداع مبلغ في حساب شركة سيريتل	أفاد مدير فرع طرطوس انه تم التواصل مع السيد سومر ديب، و وضح له ان الخلل حصل نتيجة الضغط الكبير الذي كان في ذلك اليوم من وكلاء شركة سيريتل. وقد تم تزويده برقم الهاتف الشخصي لمدير الفرع واعلامه بأنه مرحب به في أي وقت مع وعده بأنه سيتم تميزه في أي خدمة مطلوبة منه مستقبلا، وقد تفهم الزبون ذلك بكل رحابة صدر